

Datei: 03-email-auftakt.eml

|         |                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | projekt@beispielkanzlei.local                                                           |
| An      | team@mandat.local                                                                       |
| Datum   | Thu, 04 Jun 2026 09:12:00 +0200                                                         |
| Betreff | Auftakt Akte Knusperkrone: Franchise-Expansion, Gebietsschutz und Systemhandbuch-Streit |

Guten Morgen,

bitte einmal die Akte sortieren. Besonders unklar sind: Ein Franchisegeber will in derselben Stadt zwei neue Standorte eröffnen; der erste Franchisenehmer beruft sich auf Gebietsschutz.

Franchisestreit mit Aufklärung, Handbuch, Kartellrecht, Marke, Daten und Exit.

Viele Grüße

Projektteam

Datei: 12-email-nachforderung-originale.eml

|         |                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | sachbearbeitung@example.invalid                                                                        |
| An      | mandatsleitung@example.invalid                                                                         |
| Datum   | Thu, 04 Jun 2026 08:42:00 +0200                                                                        |
| Betreff | Akte Frittenstern: Franchise-Expansion, Gebietsschutz und Systembruch - bitte nicht nur zusammenfassen |

Guten Morgen,

bitte heute nicht nur eine Kurznotiz schicken. Wir brauchen die Unterlagen selbst und eine nachvollziehbare Reihenfolge. Im Moment klingt alles so, als sei Der Franchisegeber will schnell expandieren, setzt neue Pflichtlieferanten ein und ■■■ffnet im gesch■■tztten Gebiet einen zweiten Standort.

Bitte bis 14:00 Uhr:

- Originaldokumente, nicht nur Screenshots,
- eine Liste der Personen, die etwas freigegeben haben,
- Fristen und Zugangsdaten,
- eine erste Zuordnung zu: BGB ■■■■ 241 Abs. 2, 242, 280, 305 ff.; HGB-Handelsvertreteranalogien nur vorsichtig; Kartellrecht Art. 101 AEUV/GVO-Logik; vorvertragliche Aufkl■■rungspflichten.

Wichtig: Keine vorschnelle Einlassung nach au■■en. Wir best■■tigen Eingang, ordnen die Akte und schreiben erst dann.

Viele Gr■■■■e  
Sachbearbeitung

| bereich               | frage                                                                                                                             | status | owner           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| franchiserecht-praxis | Ein Franchisegeber will in derselben Stadt zwei neue Standorte eröffnen; der erste Franchisenehmer beruft sich auf Gebietsschutz. | offen  | Sachbearbeitung |
| franchiserecht-praxis | Die Rentabilitätsprognose aus der Anbahnung war viel optimistischer als die tatsächlichen Umsätze.                                | offen  | Sachbearbeitung |
| franchiserecht-praxis | Das Systemhandbuch wurde geändert; neue Lieferanten sind teurer und schlechter.                                                   | offen  | Sachbearbeitung |
| franchiserecht-praxis | Eine Social-Media-Aktion eines Franchisenehmers beschädigt die Marke.                                                             | offen  | Sachbearbeitung |
| franchiserecht-praxis | Der Franchisegeber verlangt Auditdaten aus dem Kassensystem.                                                                      | offen  | Sachbearbeitung |
| franchiserecht-praxis | Nach Kündigungsandrohung streitet man über Rückbau, Warenbestand und Wettbewerbsverbot.                                           | offen  | Sachbearbeitung |

| Kategorie         | Eintrag                                                                                                                                                         | Beweiswert | Naechster Schritt                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Frist             | Stellungnahmefrist aus Schreiben pruefen                                                                                                                        | mittel     | Zugangsnachweis und Fristbeginn klaeren  |
| Originalunterlage | Vertrag/Bescheid/Entwurf im Original                                                                                                                            | hoch       | Nicht nur Weiterleitung verwenden        |
| Kommunikation     | Telefonat oder Chat zur Freigabe                                                                                                                                | niedrig    | Gedaechtnisvermerk mit Uhrzeit erstellen |
| Rechtsrahmen      | BGB §§ 241 Abs. 2, 242, 280, 305 ff.; HGB-Handels vertreteranalogien nur vorsichtig; Kartellrecht Art. 101 AEUV/GVO-Logik; vorvertragliche Aufklärungspflichten | hoch       | Tatbestandsmerkmale einzeln zuordnen     |
| Risiko            | Unnoetiges Anerkenntnis durch vorschnelle Mail                                                                                                                  | hoch       | Aussenkommunikation zentral freigeben    |

## Tabellenblatt: Risiko Fristen

Nr

1

Thema

Ein Franchisegeber will in derselben Stadt zwei neue Standorte eröffnen; der ers

Risiko

mittel

Frist

live pruefen

Naechster Schritt

Skill starten und Beleg nachfordern

Beleg

Akte/Scan/E-Mail

---

Nr

2

Thema

Die Rentabilitätsprognose aus der Anbahnung war viel optimistischer als die tats

Risiko

mittel

Frist

live pruefen

Naechster Schritt

Skill starten und Beleg nachfordern

Beleg

Akte/Scan/E-Mail

---

**Nr**

3

**Thema**

Das Systemhandbuch wurde geändert; neue Lieferanten sind teurer und schlechter.

**Risiko**

hoch

**Frist**

live prüfen

**Nächster Schritt**

Skill starten und Beleg nachfordern

**Beleg**

Akte/Scan/E-Mail

---

**Nr**

4

**Thema**

Eine Social-Media-Aktion eines Franchisenehmers beschädigt die Marke.

**Risiko**

mittel

**Frist**

live prüfen

**Nächster Schritt**

Skill starten und Beleg nachfordern

**Beleg**

Akte/Scan/E-Mail

---

**Nr**

5

**Thema**

Der Franchisegeber verlangt Auditdaten aus dem Kassensystem.

**Risiko**

mittel

**Frist**

live pruefen

**Naechster Schritt**

Skill starten und Beleg nachfordern

**Beleg**

Akte/Scan/E-Mail

---

**Nr**

6

**Thema**

Nach Kündigungsandrohung streitet man über Rückbau, Warenbestand und Wettbewerbs

**Risiko**

hoch

**Frist**

live pruefen

**Naechster Schritt**

Skill starten und Beleg nachfordern

**Beleg**

Akte/Scan/E-Mail

---

## Sachverhalt und offene Punkte

### Punkt 1

Ein Franchisegeber will in derselben Stadt zwei neue Standorte eröffnen; der erste Franchisenehmer beruft sich auf Gebietsschutz.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

### Punkt 2

Die Rentabilitätsprognose aus der Anbahnung war viel optimistischer als die tatsächlichen Umsätze.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

### Punkt 3

Das Systemhandbuch wurde geändert; neue Lieferanten sind teurer und schlechter.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

### Punkt 4

Eine Social-Media-Aktion eines Franchisenehmers beschädigt die Marke.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

### Punkt 5

Der Franchisegeber verlangt Auditdaten aus dem Kassensystem.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

### Punkt 6

Nach Kündigungsandrohung streitet man über Rückbau, Warenbestand und Wettbewerbsverbot.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?



## **Akte Knusperkrone: Franchise-Expansion, Gebietsschutz und Systemhandbuch-Streit**

Franchisestreit mit Aufklärung, Handbuch, Kartellrecht, Marke, Daten und Exit.

### **Ein Franchisegeber will in derselben Stadt zwei neue Standor**

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

### **Die Rentabilitätsprognose aus der Anbahnung war viel optimis**

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

### **Das Systemhandbuch wurde geändert; neue Lieferanten sind teu**

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

### **Eine Social-Media-Aktion eines Franchisenehmers beschädigt d**

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

### **Der Franchisegeber verlangt Auditdaten aus dem Kassensystem.**

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

### **Nach Kündigungsandrohung streitet man über Rückbau, Warenbes**

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

## **Sachverhalt und Aktenstand**

### **Beteiligte und Ausgangslage**

Frittenstern Franchise GmbH, Franchisenehmer Klemens Radloff, neue Gebietspartnerin Alina Böhmer und Lieferantin Gewürzwerk Rhein. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

### **Tatsächlicher Verlauf**

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Der Franchisegeber will schnell expandieren, setzt neue Pflichtlieferanten ein und öffnet im geschützten Gebiet einen zweiten Standort. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

### **Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand**

Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.

Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.

Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.

Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

### **Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind**

Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?

Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?

Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?

Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?

Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

### **Einschlägiger Rechtsrahmen**

BGB §§ 241 Abs. 2, 242, 280, 305 ff.; HGB-Handelsvertreteranalogien nur vorsichtig; Kartellrecht Art. 101 AEUV/GVO-Logik; vorvertragliche Aufklärungspflichten. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

## **Gutachtenstand der Bearbeitung**

### **Auftrag**

Zu prüfen ist, wie die Mandantin oder der Mandant auf den Vorgang „Akte Frittenstern: Franchise-Expansion, Gebietsschutz und Systembruch“ reagieren sollte. Das Gutachten ist als Arbeitsstand formuliert. Es entscheidet den Fall nicht endgültig, sondern legt offen, welche Tatsachen bereits tragfähig sind und welche Tatsachen vor einer belastbaren Erklärung nachgefordert werden müssen.

### **Kurzthese**

Der Vorgang ist nicht mit einem einzigen Standardschreiben zu lösen. Der Franchisegeber will schnell expandieren, setzt neue Pflichtlieferanten ein und öffnet im geschützten Gebiet einen zweiten Standort. Daraus folgt: Zuerst muss der Sachverhalt beweisfest geordnet werden; erst danach kann ein Schreiben nach außen verantwortet werden. Wer sofort wertet, riskiert, eine unpräzise oder später widerlegte Tatsachenbehauptung aktenkundig zu machen.

### **Rechtliche Prüfung**

#### **1. Anwendbarer Prüfungsmaßstab**

Ausgangspunkt ist der einschlägige Normenrahmen: BGB §§ 241 Abs. 2, 242, 280, 305 ff.; HGB-Handelsvertreteranalogien nur vorsichtig; Kartellrecht Art. 101 AEUV/GVO-Logik; vorvertragliche Aufklärungspflichten. Die Prüfung beginnt nicht bei der gewünschten wirtschaftlichen Lösung, sondern bei der Frage, welche Tatbestandsmerkmale überhaupt erfüllt sein können. Dafür genügt es nicht, dass eine Person intern von „klarer Sache“ spricht. Die Akte muss zeigen, welche Erklärung, Handlung, Zahlung, Unterlassung oder organisatorische Entscheidung wann, durch wen und gegenüber wem erfolgt ist.

#### **2. Tatbestandliche Zuordnung**

Nach bisherigem Aktenstand spricht viel dafür, dass mehrere Rechtsverhältnisse nebeneinander bestehen. Ein Teil des Sachverhalts betrifft Primärpflichten, ein anderer Teil Nebenpflichten, Dokumentationspflichten oder öffentlich-rechtliche Reaktionspflichten. Diese Trennung ist praktisch entscheidend: Ein Fehler in der Kommunikation kann heilbar sein; ein Fristversäumnis oder eine falsche Tatsachendarstellung kann dagegen die spätere Position erheblich schwächen.

#### **3. Beweis- und Darlegungslage**

Die stärksten Beweismittel sind Originaldokumente mit Datum, Absender, Empfänger und erkennbarem Inhalt. Schwächer sind spätere Zusammenfassungen, Screenshots ohne Kontext, Erinnerungsvermerke ohne Uhrzeit und Tabellen, deren Datenquelle unklar bleibt. Deshalb sollte die Akte jedes Dokument mit einer kleinen Beweisnotiz versehen: Was belegt es? Was belegt es gerade nicht? Wer kann es erläutern?

#### **4. Risikoabwägung**

Die Mandantenseite kann nicht einfach alles offenlegen, nur weil der Vorgang unübersichtlich ist. Zugleich wäre Schweigen riskant, wenn Fristen laufen oder eine Behörde beziehungsweise Gegenseite bereits konkrete Vorwürfe erhebt. Zweckmäßig ist eine gestufte Antwort: Eingang bestätigen, Sachverhaltsprüfung ankündigen, unstreitige Punkte knapp benennen, rechtliche Wertung ausdrücklich vorbehalten und fehlende Unterlagen nachfordern.

#### **5. Nächste Handlung**

Empfohlen wird ein zweigleisiges Vorgehen. Intern wird eine Beweistabelle geführt. Extern wird ein kurzes, sachliches Schreiben versandt, das keine unnötigen Zugeständnisse enthält. Parallel sollte eine

Person verbindlich benannt werden, die die weitere Kommunikation bündelt.

### **Entwurf einer belastbaren Arbeitsanweisung**

Originalunterlagen anfordern: Verträge, Nachträge, Rechnungen, Bescheide, Screenshots im Ursprungskontext, Kalenderdaten.

Chronologie mit Uhrzeiten und Verantwortlichen erstellen.

Normencheck anhand der oben genannten Vorschriften durchführen.

Vorläufige Außenkommunikation nur über eine freigegebene Fassung.

Nach 48 Stunden erneute Bewertung mit aktualisiertem Beweisstand.

## Schreiben der Gegenseite oder Behörde

Betreff: Vorgang Akte Frittenstern: Franchise-Expansion, Gebietsschutz und Systembruch - Bitte um vollständige Aufklärung und Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

uns liegen Unterlagen vor, aus denen sich ergibt, dass der oben bezeichnete Vorgang bislang nicht vollständig aufgearbeitet wurde. Nach dem derzeitigen Stand ist insbesondere unklar, welche Person die maßgebliche Entscheidung getroffen hat, auf welcher Grundlage diese Entscheidung beruhte und ob die erforderlichen Dokumentations- und Informationspflichten eingehalten wurden.

Wir bitten daher um eine geordnete Stellungnahme zu folgenden Punkten:

Bitte legen Sie dar, welche Fassung der maßgeblichen Unterlage bei der Entscheidung vorlag.

Bitte benennen Sie die Person, die die endgültige Freigabe erteilt hat.

Bitte erläutern Sie, weshalb die aus Ihrer Sicht einschlägigen Anforderungen eingehalten wurden.

Bitte übersenden Sie die Belege, auf die Sie Ihre Auffassung stützen.

Bitte teilen Sie mit, ob und welche Sofortmaßnahmen ergriffen wurden.

Aus unserer Sicht berührt der Vorgang insbesondere folgenden Rechtsrahmen: BGB §§ 241 Abs. 2, 242, 280, 305 ff.; HGB-Handelsvertreteranalogien nur vorsichtig; Kartellrecht Art. 101 AEUV/GVO-Logik; vorvertragliche Aufklärungspflichten. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass eine bloße Zusammenfassung des internen Ablaufs nicht genügt. Erforderlich sind die Unterlagen selbst, soweit sie zur Prüfung der tatsächlichen Abläufe benötigt werden.

Die Frist zur Stellungnahme notieren wir auf den zehnten Kalendertag nach Zugang dieses Schreibens. Sollte eine vollständige Antwort innerhalb dieser Frist nicht möglich sein, erwarten wir jedenfalls eine substantielle Zwischennachricht mit konkretem Zeitplan.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Sachbearbeitung

## Entwurf der Antwort / Stellungnahme

Betreff: Akte Frittenstern: Franchise-Expansion, Gebietsschutz und Systembruch - vorläufige Stellungnahme und Unterlagenabgleich

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens. Die darin angesprochenen Punkte werden derzeit anhand der Originalunterlagen geprüft. Eine abschließende rechtliche Bewertung geben wir mit diesem Schreiben noch nicht ab.

Nach derzeitigem Stand können wir Folgendes mitteilen:

Der Vorgang wurde intern nicht als einheitlicher Einzelfall behandelt, sondern in mehreren Arbeitssträngen. Diese Arbeitsweise erklärt einzelne Verzögerungen, ersetzt aber selbstverständlich nicht die rechtliche Prüfung.

Die vorhandenen Unterlagen werden derzeit danach sortiert, ob sie den tatsächlichen Ablauf unmittelbar belegen oder lediglich spätere Einschätzungen enthalten.

Soweit Sie auf BGB §§ 241 Abs. 2, 242, 280, 305 ff.; HGB-Handelsvertreteranalogien nur vorsichtig; Kartellrecht Art. 101 AEUV/GVO-Logik; vorvertragliche Aufklärungspflichten abstellen, werden wir die hierzu relevanten Tatsachen gesondert darstellen.

Wir bitten um Bestätigung, ob Ihre Fristberechnung auf dem Zugang Ihres Schreibens oder auf einem anderen Ereignis beruht.

Wir werden bis zum unten notierten Termin eine ergänzte Stellungnahme einreichen. Bis dahin bitten wir, aus dem Umstand der internen Sachverhaltsaufklärung keine nachteiligen Schlüsse zu ziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Entwurf - nicht versandt

## Besprechungsprotokoll

Termin: Mittwoch, 09:30 bis 11:05 Uhr

Teilnehmende: Mandatsverantwortliche Person, Sachbearbeitung, Fachabteilung, externe Beratung

Gegenstand: Akte Frittenstern: Franchise-Expansion, Gebietsschutz und Systembruch

### 1. Einstieg

Die Fachabteilung schildert, der Vorgang sei „eigentlich erledigt“. Auf Nachfrage wird deutlich, dass damit nur die operative Umsetzung gemeint ist. Die rechtliche Dokumentation ist nicht abgeschlossen. Mehrere Unterlagen liegen nur als Weiterleitungen oder Screenshots vor.

### 2. Tatsachenklärung

Die Runde arbeitet heraus, dass der zentrale Streit nicht darin liegt, ob überhaupt etwas geschehen ist, sondern wie es rechtlich zu qualifizieren ist. Der Franchisegeber will schnell expandieren, setzt neue Pflichtlieferanten ein und öffnet im geschützten Gebiet einen zweiten Standort. Die Akte wird daher nicht chronologisch nach Eingang, sondern nach Beweisthemen geordnet.

### 3. Rechtliche Eckpunkte

Als erste Prüfachse werden notiert: BGB §§ 241 Abs. 2, 242, 280, 305 ff.; HGB-Handelsvertreteranalogien nur vorsichtig; Kartellrecht Art. 101 AEUV/GVO-Logik; vorvertragliche Aufklärungspflichten. Die Sachbearbeitung weist darauf hin, dass die Normen nicht schematisch genannt werden dürfen; zu jedem Normkomplex muss eine konkrete Tatsache aus der Akte zugeordnet werden.

### 4. Entscheidungen

Keine finale Außenstellungnahme vor Sichtung der Originaldokumente.

Keine telefonische Einlassung ohne Gesprächsnotiz.

Keine freiwillige Übersendung interner Bewertungen, solange nur Tatsachenunterlagen verlangt sind.

Fristen werden doppelt geführt: materiell-rechtlich und verfahrensrechtlich.

### 5. Arbeitsaufträge

Die Fachabteilung beschafft Originalfassungen, die Rechtsabteilung formuliert eine vorläufige Antwort, die kaufmännische Seite liefert Zahlen und die Mandatsbearbeitung erstellt eine Beweismatrix.



## Ergänzende Franchiseakte Gebietsschutz und Systempflichten

### Vollständige Gesprächsnotiz

Am 04.06.2026 schilderte Franchisenehmerin Yara Kopp, Betreiberin zweier "Suppenwerk"-Filialen die Angelegenheit in einem längeren Telefonat. Gegenstand ist Gebietsschutz, Pflicht zur neuen Kassen-App, Marketingumlage, Kündigungsandrohung und Behauptung unvollständiger vorvertraglicher Aufklärung. Die Darstellung war nicht linear: Zunächst standen praktische Fristen und die Sorge vor Eskalation im Vordergrund, danach erst die rechtliche Einordnung. Für die weitere Bearbeitung ist deshalb wichtig, die Akte nicht nur nach Rechtsgebieten, sondern nach Entscheidungsdruck zu ordnen: Was muss sofort gesichert werden, was darf noch offen bleiben, und welche Erklärung kann später als Einlassung, Geständnis, Anerkenntnis oder zumindest als ungünstige Tatsachenbehauptung gelesen werden.

Die Systemzentrale bewirbt eine Pop-up-Fläche in 850 Metern Entfernung, verlangt gleichzeitig die Migration auf eine neue Cloud-Kasse und erhöht die Marketingumlage. Frau Kopp behauptet, die Rentabilitätsvorschau habe Personal- und Energiekosten zu niedrig angesetzt. Nach Durchsicht der bisherigen Unterlagen fällt auf, dass mehrere Beteiligte dieselben Worte unterschiedlich verwenden. "Freigabe", "Kenntnis", "Sicherung", "Rüge" und "Abstimmung" tauchen in E-Mails, Tabellen und Gesprächsnotizen auf, ohne dass klar ist, ob damit eine rechtliche Erklärung, eine interne Arbeitsanweisung oder nur eine vorläufige Arbeitshypothese gemeint ist. Für die weitere Bearbeitung genügt deshalb kein bloßer Ergebnisvermerk. Erforderlich ist ein nachvollziehbarer Ablauf mit Tonfall, Unsicherheiten und Belegstellen, damit spätere Schreiben, Gespräche und Anträge auf derselben Tatsachengrundlage stehen.

### E-Mail der Franchisenehmerin an den Systemgeber

...

Von: yara.kopp@suppenwerk-ost.test

An: expansion@suppenwerk-system.test

Datum: Do 04.06.2026, 08:47 Uhr

Betreff: Filiale Prenzlauer Berg / neue App / Gebietsschutz-Verletzung

...

Guten Morgen,

ich fasse den Stand noch einmal vollständig zusammen, weil mir nach dem gestrigen Gespräch aufgefallen ist, dass wir sonst zu schnell in die Bewertung springen. Wir haben einerseits Unterlagen, die wirklich belastbar sind, andererseits aber auch viele Aussagen, die nur als Hörensagen, Rückschau oder interne Erwartung formuliert wurden. Ich möchte vermeiden, dass wir aus einem ungeordneten Zwischenstand eine Erklärung machen, die später gegen uns verwendet wird.

Wichtig ist mir außerdem, dass wir die Beteiligten nicht mit pauschalen Vorwürfen konfrontieren. Bitte bereiten Sie die nächsten Schritte so vor, dass wir konkrete Fragen stellen können: Wer wusste wann was, welches Dokument lag vor, wer durfte für wen handeln, welche Frist lief, und welche Alternative wäre realistisch gewesen? Wenn wir nur abstrakt "Compliance" oder "Rechtsrisiko" sagen, bekommen wir vermutlich Abwehr. Wenn wir dagegen sauber nach Datum, Dokument und Entscheidung fragen, bekommen wir verwertbare Antworten.

Bitte prüfen Sie Vertrag, vorvertragliche Aufklärung, Kartell-/AGB-Fragen und eine Lösung ohne sofortige Eskalation. Bitte geben Sie mir bis morgen 12:00 Uhr eine Fassung, die ich intern weiterleiten kann. Sie darf gern klar sein, aber sie soll nicht dramatisieren. Wir brauchen eine Sprache, die die Sache ernst

nimmt und trotzdem handhabbar bleibt.

Viele Grüße

Franchisenehmerin Yara Kopp, Betreiberin zweier "Suppenwerk"-Filialen

### **Interner Arbeitsvermerk**

Die Akte ist nicht entscheidungsreif, aber sie ist arbeitsfähig. Der nächste Schritt besteht nicht darin, eine abschließende Rechtsmeinung zu formulieren, sondern die beweisbaren Tatsachen von Wertungen zu trennen. Dabei sind vier Ebenen auseinanderzuhalten.

Erstens: der dokumentierte Ablauf. Hierzu gehören E-Mails, Tabellen, Vermerke, Bescheide, Protokolle, Rechnungen, Fotos und Systemlogs. Diese Unterlagen sind nur dann hilfreich, wenn sie mit Datum, Urheber, Empfänger und Anlass erfasst werden. Ein Screenshot ohne Kontext ist kein guter Beleg; eine E-Mail ohne Anhänge kann missverständlich sein; ein Tabellenstand beweist selten, wer ihn verändert hat.

Zweitens: die rechtliche Schwelle. Die Akte darf nicht so behandelt werden, als sei jede Unordnung bereits ein Rechtsverstoß. Zu prüfen ist jeweils, welche Tatbestandsmerkmale wirklich erfüllt sein müssen, welche Obliegenheiten nur vertraglich wirken, welche behördlichen Anforderungen formell sind und welche Punkte lediglich gute Praxis darstellen. Diese Trennung verhindert, dass die Gegenseite Nebensächlichkeiten als Hauptproblem setzt.

Drittens: die Kommunikationslinie. Nach außen sollte nicht behauptet werden, was noch nicht belegt ist. Nach innen darf die Lage aber auch nicht verharmlost werden. Eine brauchbare Formulierung lautet: "Wir prüfen den Vorgang anhand der gesicherten Unterlagen, halten die tatsächliche Bewertung offen und melden uns nach Abschluss der Dokumentensichtung mit konkreten Korrektur- oder Verteidigungsvorschlägen."

Viertens: die Entscheidungsvorlage. Die Mandantschaft benötigt kein abstraktes Lehrbuch, sondern Optionen. Option A ist die kooperative Klärung mit begrenzter Offenlegung. Option B ist eine formelle Verteidigungslinie mit Akteneinsicht, Fristenkontrolle und Schweige-/Zurückbehaltungsrechten. Option C ist eine wirtschaftliche Bereinigung durch Vergleich, Nachbesserung oder interne Maßnahme, wenn das rechtlich zulässig und taktisch sinnvoll ist.

### **Entwurf Rüge- und Gesprächsangebot**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen die rechtliche Prüfung des oben genannten Vorgangs an. Damit die Angelegenheit sachgerecht bearbeitet werden kann, bitten wir zunächst um Übersendung der vollständigen Unterlagen, auf die Sie Ihre bisherige Bewertung stützen. Dazu gehören insbesondere sämtliche Ausgangsschreiben, Anlagen, Protokolle, Zustellnachweise, internen Vermerke, Lichtbilder, Tabellenstände und etwaige elektronische Kommunikationsdaten, soweit diese für den konkreten Vorgang herangezogen werden sollen.

Unsere Mandantschaft wird den Sachverhalt sorgfältig aufarbeiten. Eine abschließende Stellungnahme ist vor Einsicht in die vollständige Entscheidungsgrundlage nicht möglich. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass kurze Zusammenfassungen, telefonische Eindrücke oder einzelne Screenshots die vollständige Aktenlage nicht ersetzen. Entscheidend ist, welche konkrete Tatsache zu welchem Zeitpunkt dokumentiert war und welche rechtliche Folge daraus abgeleitet werden soll.

Bitte teilen Sie außerdem mit, welche Frist Sie für die Stellungnahme zugrunde legen und ob eine Fristverlängerung bis zum 24.06.2026 gewährt wird. Die Verlängerung ist erforderlich, weil mehrere Unterlagen bei Dritten angefordert werden müssen und weil die Akte ohne diese Unterlagen nicht verantwortbar bewertet werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

[Entwurf]

## Beweis- und Fristenlogik

### Weiterer Bearbeitungsvermerk

Für die nächste Durchsicht wird vorgeschlagen, den Vorgang nicht vorschnell auf "richtig" oder "falsch" zu verkürzen. Zweckmäßiger ist ein dreistufiger Arbeitsgang: zunächst Tatsachen und Belege sichern, danach die rechtlichen Schwellen prüfen und erst anschließend einen Text erzeugen, der nach außen verwendbar ist. Offene, streitige und beweisbedürftige Punkte bleiben dabei ausdrücklich sichtbar; sie werden nicht zugeschüttet, sondern in eine Form gebracht, mit der die Beteiligten weiterarbeiten können.

| Punkt            | Konkrete Frage                                                         | Benötigter Beleg                                              | Risiko, wenn offen                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Zugang           | Wann ging welches Schreiben tatsächlich zu?                            | Umschlag, Zustellnachweis, E-Mail-Header, Empfangsbestätigung | Frist falsch berechnet oder unklare Präklusion              |
| Urheberschaft    | Wer hat die maßgebliche Erklärung abgegeben?                           | Signatur, Vollmacht, Rollenbeschreibung, Systemprotokoll      | Erklärung wird falscher Person zugerechnet                  |
| Inhalt           | Was stand im vollständigen Dokument, nicht nur in der Zusammenfassung? | Volltext, Anlagen, vorherige Versionen                        | Akte wirkt dünn und angreifbar                              |
| Reaktion         | Wer reagierte wann und mit welchem Ziel?                               | Antwortmail, Gesprächsnotiz, Kalendertermin                   | Schweigen oder Eile wird falsch interpretiert               |
| Nächster Schritt | Was muss jetzt entschieden werden?                                     | Fristenliste, Verantwortliche, Entscheidungsvermerk           | Verfahren läuft weiter, ohne dass die Mandantschaft steuert |

Datei: 06-screenshot-notizen.jpg



Bilddatei: 06-screenshot-notizen.jpg